

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

JUNTA DE PLANIFICACIÓN DE PUERTO RICO Demandante v. HAMID ARMANDO MUÑOZ MÉNDEZ; ARLENE MARIE PASCUAL TORO Demandados	CIVIL NÚM. SOBRE: INJUNCTION ESTATUTARIO, contemplado en la Ley Núm. 75 del 24 de junio de 1975, <i>según enmendada</i>, y las disposiciones del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de 2009, <i>según enmendada</i> QUERELLA: 2023-SRQ-014144
--	---

DEMANDA DE INJUNCTION ESTATUTARIO PRELIMINAR Y PERMANENTE

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la Junta de Planificación de Puerto Rico (en adelante la “Junta de Planificación”), por conducto de los abogados que suscriben, y respetuosamente EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:

I. Las Partes

1. La Junta de Planificación es la entidad gubernamental cuyo propósito principal es el desarrollo integral de Puerto Rico mediante el establecimiento de un plan racional, balanceado y sensible, el cual de acuerdo con las actuales y futuras necesidades sociales, ambientales, físicas y económicas, habrá de fomentar un proceso de desarrollo económico y social sostenible y a su vez, protegerá la salud, el crecimiento económico, la seguridad, el orden, la cultura y los recursos naturales de Puerto Rico. La Junta de Planificación tiene como dirección física, Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, Ave. De Diego Pda. 22, Santurce, Puerto Rico, y como dirección postal, P.O. Box 41119, San Juan, P.R. 00940-1119, y su número de teléfono es (787) 723-6200.

2. El Sr. Hamid Armando Muñoz Méndez, por si y en representación de la Sociedad Legal compuesta con Arlene Marie Pascual Toro; es mayor de edad, residente de Cabo Rojo, P.R., y tiene la siguiente dirección: Urbanización Mansiones, calle Palm Beach, Núm. 3251, Cabo Rojo, P.R. 00623-8991 y la dirección de correo electrónico; hamidmunoz@gmail.com (en adelante “los demandados”)

3. La Sra. Arlene Marie Pascual Toro, por si y en representación de la Sociedad Legal compuesta con Hamid Armando Muñoz Méndez; es mayor de edad, residente de Cabo Rojo, P.R., y tiene la siguiente dirección: Urbanización Mansiones, calle Palm Beach, Núm. 3251, Cabo Rojo, P.R. 00623-8991 y la dirección de correo electrónico; hamidmunoz@gmail.com (en adelante “los demandados”)

II. Jurisdicción y Competencia

4. El recurso de *Injunction* Estatutario Preliminar y Permanente de epígrafe se presenta al amparo de la facultad que le confiere la Ley Núm. 75 del 24 de junio de 1975, según enmendada y las disposiciones del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de 2009, según enmendada, titulado “Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras”. (23 L.P.R.A. § 9024).

5. Uno de los cambios introducidos por la Ley Núm. 161-2009 fue que se le encargó a la Junta de Planificación el atender las querellas relacionadas a la construcción ilegal, uso o desarrollo de terrenos sin autorización y para ello se le autorizó a presentar los recursos necesarios para solicitar la revocación de un permiso, la paralización de una obra iniciada sin autorización, la paralización de un uso no autorizado o la demolición de obras construidas. Luego de aprobada, la Ley 161-2009 entró en vigor inmediatamente.

6. Conforme la Ley Núm. 75-1975, *supra*, las disposiciones del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, y la Regla 3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., este Honorable Tribunal tiene jurisdicción y competencia para atender el recurso especial estatutario de marras.

III. Los Hechos

7. Los hechos que dieron pie a la presentación de este recurso especial estatutario se remontan a la presentación de la querella el 17 de julio de 2023 mediante la plataforma del “Single Business Portal”, el cual le asignó el número de querella 2023-SRQ-014144 (en adelante la “Querella”).

8. Durante el trámite administrativo la Junta de Planificación alcanzó las siguientes determinaciones de hechos y conclusiones de derecho:

- a. Los demandados son dueños, oficiales, agentes, sirvientes, empleados, cesionarios o causahabientes de la propiedad objeto de la Querella ubicada en la carretera 304 kilómetro 2.1, barrio La Parguera, Lajar, Puerto Rico 00667, con número de catastro **405-054-171-17** (en adelante la "Propiedad").
- b. En la Querella se alega que los demandados llevaron a cabo la remoción de tierra lo que afectó el cauce de un cuerpo de agua, sin los correspondientes permisos.
- c. El 22 de agosto de 2023, personal de la Junta de Planificación realizó una investigación de la Propiedad, se observó un tráiler como vivienda rodante, el Sr. Muñoz Méndez indicó que el tráiler es de su propiedad e informó que sometió un trámite de permisos ante la Oficina de Permisos (OGPE) a través de su ingeniero para poder establecer el mismo de manera permanente. Además, en la inspección se pudo observar que en la propiedad se llevó a cabo remoción de la corteza terrestre. Tomando en consideración el informe de investigación que realizó la Sra. Darién López, bióloga del Departamento de Recursos Naturales, en donde hace mención que hubo un movimiento de tierra en una extensión de alrededor de 3,565 metros cuadrados, y de la información provista por parte del querellado con relación a que realizó una limpieza en una parte del predio señalado, se establece la cantidad del movimiento de tierra como una equivalente a 1,248 metros cúbicos.
- d. Añadiendo a lo anterior, personal de la JP pudo corroborar que se instaló una tubería dentro de una quebrada intermitente que pasa por la propiedad investigada. Y se llevó a cabo la construcción de unas verjas en material de zinc y metal galvanizado con una altura de 6' 6" en el lado lateral izquierdo con alrededor de 60' de largo y en el patio frontal con alrededor de 62' de largo, esta última, sin el permiso de construcción requerido.
- e. Como parte del trámite administrativo, personal de la Junta de Planificación verificó los sistemas de la Oficina de Gerencia de

Permisos (en adelante “OGPe”) y se corroboró que la Propiedad no cuenta con los permisos de construcción y remoción de terreno requeridos.

- f. Luego de presentada la Querella y de llevar a cabo el trámite investigativo correspondiente, el 18 de enero de 2024, la Junta de Planificación le notificó al demandado una “Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa” (en adelante “Notificación de Hallazgos”), conteniendo las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho alcanzadas, a la siguiente dirección: Urbanización Mansiones, calle Palm Beach, Núm. 3251, Cabo Rojo, P.R. 00623-8991 y la dirección de correo electrónico; hamidmunoz@gmail.com. Véase **anejo 1**, Notificación de Hallazgos.
- g. Mediante dicha Notificación de Hallazgos la Junta de Planificación, entre otras cosas, le advirtió a los demandados que, en un término de **veinte (20) días**, tenían que mostrar causa por la cual la Junta de Planificación no debía imponer dos multas por la cantidad de \$725.00 y \$1,000.00 respectivamente por las violaciones señaladas y le advirtió que, de no mostrar causa, la multa quedaría impuesta y se procedería a acudir al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior, a solicitar la demolición de las obras de construcción ilegalmente construidas, y el cobro de las multas más la imposición de honorarios.
- h. Posterior a esto, el día 15 de febrero de 2024, la parte querellada, a través de su representación legal presento una moción para solicitar un término adicional para contestar la notificación de hallazgos cursada. Esta solicitud fue presentada fuera del término concedido, aun así las partes querelladas nunca presentaron su contestación.
- i. Así las cosas, el 23 de mayo de 2025 se les notificó a los demandados una Resolución Final a la siguiente dirección postal: Urbanización Mansiones, calle Palm Beach, Núm. 3251, Cabo Rojo, P.R. 00623-8991 y la dirección de correo electrónico; hamidmunoz@gmail.com. Para ordenarle a la parte demandada el pago de una multa por la cantidad

de \$ 725.00 por no contar con el permiso de construcción para las verjas aquí descritas y una multa por la cantidad de \$1,000.00 por no contar con el permiso para la extracción de corteza terrestre y se les advirtió que de no eliminar las violaciones se procederá a acudir al Tribunal de Primera Instancia a solicitar una Orden Judicial para ordenar la demolición de las obras ilegalmente construidas y el cobro de las multas. Véase **anejo 2 Resolución Final**.

9. Al momento de presentar el recurso especial estatutario de marras, los demandados tampoco han presentado los permisos de uso y construcción requeridos.

IV. Derecho Aplicable y Remedios Solicitados

10. El Artículo 9.12(a) de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, dispone que “Todo uso, construcción, reconstrucción, alteración, demolición, traslado de edificios en Puerto Rico, instalación de facilidades, subdivisión, desarrollo, urbanización de terrenos, **será previamente aprobado y autorizado** por la Oficina de Gerencia [de Permisos], Municipios Autónomos con jerarquía de la I a la V o por un Profesional Autorizado, según aplique, en cumplimiento con las disposiciones legales aplicables”. (Énfasis provisto).

11. Asimismo, la Regla 1.6.7 del Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos, vigente desde el 16 de junio de 2023, prohíbe expresamente “realizar [cualquier actividad] de desarrollo o de uso del terreno en cualquier propiedad bajo la jurisdicción de este Reglamento, sin que se obtengan todos los permisos, autorizaciones, recomendaciones y certificaciones aplicables de la OGPe, las certificaciones y permisos de los profesionales autorizados, inspectores autorizados, o las entidades gubernamentales competentes autorizadas a expedir los mismos”. (Énfasis provisto).

12. Por su parte, la Regla 3.2.1 del Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos, vigente desde el 16 de junio de 2023 establece cuales son las obras donde se requiere presentar una solicitud de permiso de construcciones. Específicamente esta regla dispone en su inciso a lo siguiente “Se presentará una solicitud de Permiso de Construcción para toda obra que contemple una (1) o más de las siguientes actividades: **1. Construcción** 2. Reconstrucción 3.

Demanda
JP vs. Hamid A. Muñoz Méndez et. al.
Página 6 de 7

Remodelación 4. Demolición 5. Obras de urbanización 6. Restauración 7. Rehabilitación
8. Ampliación 9. **Alteración**". (énfasis nuestro)

13. De todo lo antes descrito, se desprende que los demandados mantienen obras de construcción en la Propiedad sin los respectivos permisos de construcción y llevaron a cabo la remoción de corteza terrestre sin el correspondiente permiso.

14. Los demandados fueron notificados desde el inicio de la investigación y se les dio la oportunidad de iniciar y culminar el proceso de legalización de las construcciones ilegalmente construidas. También tuvieron la oportunidad de solicitar la revisión de la Notificación de Hallazgos notificada por la Junta de Planificación en los foros pertinentes y cumplir con todos los términos de revisión administrativos y judiciales disponibles, pero optaron por no hacerlo.

15. Al presente, la Junta de Planificación le ha concedido a los demandados todas las oportunidades disponibles y el mayor término reglamentario posible, según establecido en las Notificaciones de Hallazgos y en la Resolución Final, y aún así, los demandados no han cumplido con lo ordenado ni han presentado evidencia que demuestre que han iniciado algún procedimiento para legalizar las construcciones ilegales y obtener los correspondientes permisos.

16. En vista de lo anterior, y ante el incumplimiento evidente de los demandados con las leyes y reglamentación aplicable, la Junta de Planificación solicita respetuosamente de este Honorable Foro que declare *CON LUGAR* el presente recurso especial estatutario y, consecuentemente, emita un interdicto permanente dirigido a los demandados ordenándoles la demolición de las obras ilegalmente construidas, las obras de mitigación necesarias por llevar a cabo la remoción de corteza terrestre sin el correspondiente PERMISO y el pago de una multa por la cantidad de \$725.00 por no contar con el permiso de construcción y una multa por la cantidad de \$1,000.00 por no contar con el permiso de extracción de corteza terrestre y el pago de los honorarios de abogados.

POR TODO LO CUAL, la Junta de Planificación solicita respetuosamente de este Honorable Tribunal que declare *CON LUGAR* el presente recurso especial estatutario y en consecuencia:

Demanda
JP vs. Hamid A. Muñoz Méndez et. al.
Página 7 de 7

- a. Emita un interdicto/orden permanente ordenándole al demandado y/o a sus oficiales agentes, sirvientes, empleados, cesionarios o causahabientes la demolición de las obras ilegalmente construidas dentro de un término improrrogable de 30 días.
- b. Le ordene al demandado y/o a sus oficiales agentes, sirvientes, empleados, cesionarios o causahabientes que emitan el pago correspondiente a la cantidad de \$725.00 y de \$1,000.00 por concepto de las multas impuestas por la Junta de Planificación, las obras de mitigación necesarias por llevar a cabo la remoción de corteza terrestre más los intereses legales que correspondan.
- c. Le conceda a la Junta de Planificación una cantidad no menor de \$2,500 por concepto de costas y honorarios de abogados a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
- d. Le conceda a la Junta de Planificación cualquier otro remedio que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico a 2 de febrero de 2026.

DBPR Legal, LLC
P.O. Box 191766
San Juan, P.R. 00919
Tel. (787) 339-5011

Junta de Planificación de Puerto Rico
P.O. Box 4119
San Juan, P.R. 00940
Tel. (787) 723-6200

f/Carolina T. Blanes García
R.U.A. Núm. 21066
cblanes@doingbusinesspr.com

f/Ayron Israel Diaz Morales
R.U.A. Núm. 19768
adiaz@doingbusinesspr.com

f/Josué R. Cardona Hernández
R.U.A. Núm. 18995
jcardona@doingbusinesspr.com

Abogados de la Parte Demandante Junta de Planificación de Puerto Rico